

TEMA 026. EMPRENDIMIENTO Y UNIDAD DE MERCADO



1. LEY 11/2013 DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016

- Compatibilización prestación de desempleo con inicio de actividad
- Aumentar posibilidades de capitalización de la prestación por desempleo
- Cuota inicial reducida para menores de 30 años (35 en mujeres).
- Suspensión y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia.

Medidas de fomento de la financiación empresarial

- Modificaciones para que los Fondos de Pensiones y de Aseguradoras puedan invertir en el Mercado Alternativo Bursatil y Entidades de Capital Riesgo.
- Medidas para contribuir al desarrollo de los mercados alternativos y mercados especializados en la negociación de deudas de empresas.

Incentivos a los contratos en prácticas, primeros empleo joven, microempresas y en proyectos de emprendimiento joven.

2. LEY 14/2013 DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNALIZACIÓN

Apoyo a la iniciativa emprendedora

- Educación en emprendimiento
- Emprendedor de sociedad limitada y Sociedad Limitada de Formación sucesiva
- Puntos de Atención al Emprendedor
- Acuerdo extrajudicial de pagos: se pactaría en notarios o en el registro mercantil.

Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social : tributación en IRPF reducida para 'inversores de proximidad' (business angel) y estímulo de la pluriactividad

Fomento PYMES. Ventajas para ellas:

- Menos cargas administrativas, por ejemplo, podrán asumir ellas mismas la PRL.
- Las AAPP deberán eliminar una carga administrativa por cada una que introduzcan.
- Mayor flexibilidad en el depósito de la garantía en contratos públicos (en lugar de constituirse sería una retención en el precio, y se devuelve en 6 meses en lugar de 12).

3. LEY 20/2013 DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO (LGUM)

Objetivo: establecer los principios y normas básicas que garanticen la unidad del mercado → ↑competencia
Se busca la unidad (de actividad económica), no la uniformidad (de ordenamiento jurídico) → reconocimiento implícito de actuaciones de las autoridades competentes de otras AAPP (pero no uniformar marcos jurídicos).

Principios:

- No discriminación.
- Cooperación y confianza mutua.
- Necesidad y proporcionalidad.
- Simplificación de cargas.
- Transparencia.

Instrumentos:

- Creación de un Consejo de la Unidad de Mercado.
- Mecanismo de protección de operadores.
- Elaboración de la MAIN. Las autoridades competentes las pondrán a disposición a través del sist. Electrónico de intercambios de info.

OTRAS NORMATIVAS

- **Ley 40/2015** prevé que en las **Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN)**, que deben elaborarse con carácter preceptivo en las normas con rango de Ley y Reglamentos, debe examinarse, entre otras cosas, el impacto de la norma sobre unidad de mercado.
- **RD 931/2017**, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN).
- **Ley 9/2017**, de Contratos del Sector Público. Permitan facilitar, en particular, la participación de las PYMES en Contratación Pública, a través de simplificación de los trámites.
- **Real Decreto-ley 20/2018**, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. Objetivo: fomentar la competitividad del sector industrial
- **Real Decreto-Ley 463/2020**, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Su artículo 10, obligó a suspender ciertas actividades económicas.
- **Plan de transición hacia una nueva normalidad** de 28 de abril de 2020. Estructura el proceso en 4 fases.